



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף שדרות בן ציון 14 תל אביב
ע"י חברת הנציגות ניה קוזניצקי
משדרות בן ציון 14 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: ניסים אברמוב ת.ז. 04779823
משדרות בן ציון 14 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעת היא נציגות הבית המשותף בשדרות בן ציון 14 תל אביב הבנוי על חלקה 143 בגוש 6904 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

הנתבע הינו בעלים של דירה בקומת הקרקע (תת חלקה 3) בשטח של 46.50 מ"ר לה צמוד חלק במגרש בשטח 60.80 מ"ר.

התובעת טוענת כי ביום 26.12.01 נחתם הסכם פשרה בין הצדדים בתיק 403/01 בפני המפקחת על רישום מקרקעין, לפיו היה על הנתבע לשלם סך של 2,437 ₪ לסילוק חובותיו עד לאותה תקופה. כמו כן הוסכם כי הנתבע ימשיך לשלם את מיסי הנציגות החודשיים כסדרם. הנתבע מסר שיק לסילוק החוב הפסוק. אולם, היות ולנציגות אין חשבון בנק, לא ניתן היה לעשות שימוש בשיק האמור (שסומן "למוטב בלבד") ולמעשה הנתבע לא פרע את חובו. הנתבע מסר שיק נוסף על סך של 200 ₪ לתשלום מיסי נציגות לתקופה שמחודש 01/02 עד 04/02. אולם גם בשיק זה לא ניתן היה לעשות שימוש כאמור. למעשה, הנתבע לא שילם כל תשלום על חשבון מיסי הנציגות עד למועד הגשת התביעה.

לפי חישוב התובעת חוב הנתבע, נכון למועד הגשת התביעה עומד על סך של 11,139 ₪, על פי הפירוט שלהלן: 2,437 ₪ חיוב על פי פסק הדין בתיק 403/01, סך של 200 ₪ בגין החודשים 01/02 עד 04/02, הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכומים הנ"ל 1,938 ₪, סך של 1,900 ₪ בגין החודשים 05/02 עד 06/05 (סך של 50 ₪ לחודש), סך של 4,320 ₪ בגין החודשים 07/05 עד 05/11 (סך של 60 ₪ לחודש) וסך של 344 ₪ בגין עלות תיקון אינטרקום, כולל הפרשי הצמדה וריבית ממועד ביצוע התיקון (09/05).

בכתב ההגנה טוען הנתבע כי העלאת מיסי הנציגות בשנת 2005 בוצעה ללא ידיעתו. כמו כן ישנה מערכת יחסים עכורה בינו לבין חברת הנציגות, לרבות נזקים למערכות פרטיות של הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנגרמו, לטענתו, על ידי חברת הנציגות. הנציגות מעולם לא ביקשה מהנתבע להחליף את השיקים שמסר לפירעון החוב המוסכם בתיק 403/01 ועבור מיסי הנציגות לחודשים 01-04/02. הנציגות גם לא העלתה כל דרישה לתשלום מיסי הנציגות ולא פנתה אליו בכל בקשה בהקשר זה. הסכום הנתבע בנוגע לתיקון האינטרקום הינו מופרך ומוגזם מה גם שחברת הנציגות התובעת סירבה בזמנו להשתתף בעלות התקנת הדלת והאינטרקום (בתקופה בה היה הנתבע חבר נציגות).

במשך השנים סבל הבית מבעיות של סתימות חוזרות ונשנות בקו הביוב הראשי ובקווי הביוב המערבי והמזרחי הקשורים אליו. עקב כך נגרמו לנכס של הנתבע נזקים רבים. הנתבע טיפל במערכות הביוב ובפתיחת הסתימות, על חשבונו, עבור הנציגות. כמו כן בבית תיקנים וחולדות דבר שהחייב הזמנת ריסוסים והדברות מקצועיים, גם הם, במימונו של הנתבע. הנתבע מעריך את הוצאותיו בהקשרים הנ"ל, עבור הבית, בסך של כ- 800 ₪ לשנה. לצורך האומדן מעריך הנתבע את החזר הוצאותיו בהקשר זה בסך כולל של 1,080 ₪ שאותו הוא טוען שיש לקזז מסכום החוב לנציגות. לפיכך, לשיטתו של הנתבע, חובו הינו בסך של 5,140 ₪ בלבד.

הנתבע מבקש בכתב ההגנה כי תוחלף הנציגות ותיערך רוטציה בין בעלי הדירות בבית, יפתח חשבון בנק לנציגות או לחילופין תמונה נציגות חיצונית בשכר, תיערך בדיקה של חשבונות חשמל ומים בגין צריכה משותפת, תיאסר חסימה ושימוש אישי של דיירים בשטחים משותפים, תיאסר שטיפת מצעי גידול חתולים והשלכת פסולת מוצקה לאגן הניקוז ותיפסק השלכת הפסולת לחצר הפרטית של דירתו.

ביום 31.07.11 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו הגב' קוזניצקי – חברת הנציגות, והנתבע.

דיון

בטרם נכנס לפרטי הדיון בתובענה יש להבחין בין הסכומים הנתבעים בהליך דנן – הסכומים שנפסקו במסגרת פסק הדין בתיק 403/01 והפרשי ההצמדה והריבית בגין סכומים אלו, והחובות שמקורם לאחר מתן פסק הדין, קרי, החל מחודש 01/02.

בכל הקשור לחובות נשוא פסק הדין בתיק 403/01 (סך קרן של 2,437 ₪ והפרשי הצמדה וריבית נטענים בסך של 1,938 ₪) הרי שהמדובר בחובות פסוקים חלוטים שלא ניתן, ולא צריך, לקיים לגביהם דיון מחודש. החוב שנבקע בפסק הדין האמור בעינו עומד ואין צורך "לאשרו" מחדש.

אין, למעשה, מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע מסר שיק לתשלום סכום הקרן על פי הסכם הפשרה. אין גם מחלוקת כי השיק לא נפדה בפועל (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 15) ולפיכך התשלום לא בוצע.

בנסיבות אלה יש לפעול להוצאתו לפועל של הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין בדרכים העומדות על פי דין ובכלל האמור ישקלו הערכאות המתאימות אם ישנו הצדק בחיוב הנתבע בתשלום הפרשי הצמדה וריבית לאור מתן ההמחאה על ידי הנתבע כאמור לעיל מחד ואי התשלום



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בפועל מאידך. מכל מקום, אין בסמכותי לפסוק חיוב חוזר של הסכום האמור ו/או חיוב הפרשי הצמדה וריבית כדין בגינו.

על מנת לחסוך התדייניות נוספות והליכים מיותרים, מוצע לצדדים להסכים על תשלום קרן החוב הפסוק בצירוף הפרשי הצמדה בלבד ממועד מתן פסק הדין (26.12.01) ועד למועד התשלום בפועל.

בכל הקשור לחיובים שמקורם החל מחודש 01/02 ואילך, הרי שאלו מעוגנים בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחיובים בבית.

בנוגע לחיוב בגין החודשים 01/02 עד 04/02, הרי שהנתבע מודה כי השיק שמסר לנציגות בסך של 200 ₪ בגין תקופת החיוב האמורה לא נפרע – "הצ'קים האלה לא נפרדו לפי מיטב ידיעתי" (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 15). משלא נפרע השיק הרי שבפועל לא שולם הסכום הנתבע האמור. השאלה אם היה על הנציגות לפתוח חשבון בנק להפקדת השיק אם לאו, אין בה להעלות או להוריד מהעובדה כי בפועל התשלום לא עבר מחשבונו הפרטי של הנתבע אל קופתה של הנציגות, ומשכך לא בוצע.

לפיכך, על הנתבע לשלם לתובעת את הסך האמור.

למעשה, גם בחיובים האחרים הנתבעים, בגין מיסי הנציגות השוטפים, מודה הנתבע.

כך בכתב ההגנה מטעמו הוא מאשר כי החוב לנציגות הוא כפי שנתבע – 6,220 ₪, והוא אך טוען כי עומדת לזכותו טענת קיזוז כנגד הסכום הנ"ל (עמוד 2 סיפא לכתב ההגנה). למעשה, הנתבע מאשר ומבקש לשלם סך של 5,140 ₪ מתוך הסכום הנ"ל.

כך גם בעדותו הוא מאשר "אני לא מתחמק מלשלם את הסכומים אבל אי אפשר לשלם במזומן בלי פיקוח אז לפני כחודש ביקשתי לשלם בצ'קים" (עמוד 3 שורות 25-26).

עתה, אם כן, עלינו לבחון את טענות ההגנה של הנתבע.

תחילה, לטענת הקיזוז.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם הוראות התקנון המצוי אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

די באמור כדי להביא לדחיית טענת הקיזוז של הנתבע.

אולם, גם לגופם של דברים ישנו קושי בקבלת טענת הקיזוז הנטענת בהליך דנן.

בהתאם להלכה שנקבעה בע"א (י-ם) 179/84 דוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה (3) 418, על הנתבע להוכיח קיומם של ארבעה תנאים מצטברים כלהלן בכדי לחייב את כל שאר בעלי הדירות בבית להשתתף בהוצאה שהוציא להחזקת הרכוש המשותף - כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות הענין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה (ר' גם עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו), עא (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו) וע"א (י-ם) 6403/05 נאווה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

אומנם, הנתבע הציג קבלות מתאריכים שונים בגין עבודות לפתיחת סתימות ביוב עקב שורשים וסמרטוטים. אולם, אין די בהצגת הקבלות כדי להוכיח התקיימותם של כל התנאים המצטברים הנדרשים.

כך, מעדויות הצדדים עולה כי ישנה מחלוקת אם קו הביוב הינו פרטי או ציבורי (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 15-17).

כך, לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי התיקון על ידו היה מחויב המציאות, שכן, לא הוצגה ולו פניה אחת לנציגות או לבעלי הדירות, במשך השנים, כדי להסדיר את הליקויים הנטענים על ידי הנתבע במערכת הביוב. אעיר בהקשר זה כי הקבלות בגין פתיחת סתימות בביוב מסתיימות בשנת 2006, וגם מאז אין כל פניה לנציגות. גם אין כל הסבר של הנתבע מה קרה מאז עם מערכת הביוב.

כך גם עצם העובדה כי נדרשו פתיחות חוזרות ונשנות של הביוב מידי מספר חודשים (על פי רצף הקבלות במוצג נ/2) מעלה תמיהות בנוגע לאיכות ביצוע העבודה והאם ניתן או צריך היה לבצע פעולות אחרות להסדרת הליקויים, ככל שהיו (ר' מוצג ת/7).

האמור נכון גם בנוגע להוצאות הנתבע למלכודות עכברים והדברה. במיוחד נכונים הדברים בהקשר זה כאשר המדובר בעבודות שביצע הנתבע בחצר הצמודה לדירתו. במקרה שכזה הנטל שעל הנתבע להוכיח כי מקורם של אותם עכברים ומזיקים הינו בליקוי ברכוש המשותף דווקא, הינו נטל מוגבר שהוא לא עמד בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אעיר כי חלק ניכר מן הקבלות שצורפו (מוצג נ/2) מתייחסות לעבודות פרטיות בנכס הנתבע, לרבות, עבודות חשמל (התקנת מנורות ספוטים, תיקון קצר, תיקון פעמון, התקנת מצלמה), עבודות גינון, עבודות אינסטלציה כלליות וכן עבודות אינסטלציה לתיקון ברזים, החלפת קו מים למטבח, תיקון ניאגרה, וממילא לא ניתן לחייב את הנציגות בהחזר בגינן. חלק מהקבלות שצורפו גם היו כפולות.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את טענת הקיזוז.

סכום נוסף שנתבע בהליך דנן עניינו בעלות תיקון האינטרקום מחודש 09/05.

מעדות הגב' קוזניצקי עולה כי "האינטרקום תוקן. יש קבלה אבל היא בלי חשבונית כי לא היה לנו כסף. בדיון מ-2003 הזמנו אותו לאסיפת דיירים והוא לא הגיע באותה תואנה שהוא לא מקבל הודעות. אני מבקשת להגיש את הסיכום של הדיון של פרוטוקול אסיפת הדיירים שבמסגרתה סוכם על תיקון האינטרקום" (עמוד 2 שורות 9-11).

להוכחת התביעה בהקשר זה צירפה התובעת פרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 12.11.03 (מוצג ת/5) וכן אישור בכתב יד של המתקין הכולל פירוט של הסכומים ששולמו (מוצג ת/6).

מן המסמכים האמורים עולה כי, אומנם, התקבלה החלטה על החלפת מערכת האינטרקום בשנת 2003. אולם, לא הוכח בפני כי החלטה זו יצאה אל הפועל. לכך יש להוסיף גם את עדותו של הנתבע, שלא נסתרה, כי בנכס שלו לא החליפו אינטרקום (עמוד 3 שורה 22).

מאידך, הוכח בפני כי בוצעו עבודות לתיקון מערכת האינטרקום בכניסה לבית. מאישור המתקין (מוצג ת/6) עולה כי שולם סך כולל של 1,350 ₪ עבור העבודה.

לפיכך, חלקו של הנתבע בעבודה זו עומד על סך של 150 ₪ בלבד.

אעיר כי לא הוכח בפני כי בעלי הדירות האחרים בבית שילמו על פי תקציב בסך של 250 ₪ (כפי שנתבע בהליך דנן) או על פי התחשיב המאושר במוצג ת/5 בסך של 325 ₪ לכל דירה. משכך, אין לי אלא לחייב את הנתבע בחלקו היחסי בעלות העבודה שהוכחה.

הנתבע מעלה בכתב ההגנה מטעמו "הצעות" לניהולו של הרכוש המשותף בבית.

הנתבע בחר, מנימוקיו שלו, שלא להגיש תביעה שכנגד כנגד התובעת ובעלי הדירות בבית ומשכך, ממילא, אינני מוסמך לפסוק לטובת הנתבע סעדים שנתבקשו אך במסגרת כתב ההגנה מטעמו. אולם, גם לגופן, אין "הצעות" אלו מהוות טענות הגנה במסגרת ההליך דנן.

כך, בכל הקשור לטענה בדבר החלפת הנציגות והנהגתה של רוטציה בין בעלי הדירות, הרי שבחירתה של נציגות מוסדרת בהוראות התקנון המצוי (סעיף 15). על הנתבע לפעול בהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להוראות התקנון לבחירתה של נציגות בין במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות (אשר אמורה להתקיים אחת לשנה על פי סעיף 5 לתקנון) ובין באמצעות כינוסה של אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך האמור (על פי סעיף 6 לתקנון).

כך יכול הנתבע להעלות במסגרת אחת מאותן אסיפות את הצעתו למינויה של חברת ניהול חיצונית ולנסות לגבש את הרוב הנדרש של בעלי הדירות לשם כך.

כך זכאי הנתבע לבדוק את חשבונות החשמל והמים המשותפים ולנקוט הליכים כנגד הנציגות או כנגד מי מבעלי הדירות האחרים ככל שימצא לנכון.

כך יכול הנתבע לנקוט הליכים גם כנגד מי מבעלי הדירות המסיג גבול ברכוש המשותף, לרכוש הפרטי (בהשלכת פסולת) או העושה שימוש לרעה במערכת הביוב בבית.

אולם, בינתיים, אין הנתבע יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליו על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

במיוחד נכונים הדברים כאשר עולה מעדותה של חברת הנציגות כי העלאת מיסי הנציגות בשנת 2005 בוצעה אך בשל אי התשלום על ידי הנתבע – "מספיק לנו 50 שח, לא צריך את ההעלאה אבל כל העלאה הייתה כי הנתבע לא משלם. נשמע לי תמוה שאנשים בשכירות ואישה בת 90 ישלמו עוד 10 שח בחודש כי יש מישהו שלא משלם" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 6-8).

ויוודגש, הנתבע מודה, ממילא, בחלק הארי של חובו (כ- 83% מגובה החוב הנתבע לתקופה שמאז 01/02 ואין מחלוקת, כאמור, כי התשלום על פי פסק הדין בתיק 403/01 (לתקופה שמחודש 06/95 עד 12/01) לא נפדה. למעשה, הנתבע לא משלם כל מיסי נציגות מאז 1995!

על אף האמור לעיל מצאתי לנכון להתייחס לאחת "ההצעות" שהעלה הנתבע, על אף שגם היא איננה מהווה הצדק להימנעותו מתשלום.

בהתאם להוראות סעיף 16(ד) לתקנון המצוי על הנציגות לנהל חשבון בנק על שם הבית המשותף.

לנציגות הבית דנן היה בעבר חשבון בנק בתקופה בה היה הנתבע חבר נציגות (מוצג נ/2). גם בתקופה בה מכהנת הנציגות הנוכחית היה חשבון בנק אולם הוא נסגר בגלל עלות ההוצאות להחזקתו (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 5-6). חברת הנציגות טוענת בעדותה כי "אודליה בכר לא רוצה לפתוח חשבון בנק כי היא עובדת מ- 7.00 עד 19.00-20.00" (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 4).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 292/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אומנם ישנן עלויות הכרוכות בניהול חשבון בנק. אומנם, ניהולו של חשבון בנק עשוי ל"הקשות" על חברי הנציגות. אולם, טיעונים אלו אינם מהווים נימוקים מספיקים מדוע יש להצדיק חריגה מהוראות התקנון המצוי בנוגע לניהול כספי הבית.

על הנציגות לפעול, בהקדם, לניהול ענייניה על פי הוראות תקנון הבית ובכלל זה לפתוח חשבון בנק ולנהל את כספיה באמצעותו. בדרך זו תהיה שקיפות רבה יותר של פעילותה הכספית ויצומצם החשש לאי סדרים בניהול. בדרך זו גם יהיו "מוגנים" חברי הנציגות מפני טענות הקשורות בכספי הנציגות.

ככל שאין מי מבעלי הדירות המוכנים לכהן כנציגות ובכלל זה למלא אחר החובות הכרוכות בתפקיד זה, לרבות היותם מורשי חתימה בחשבון בנק של הנציגות, הרי שבעלי הדירות יכולים לפעול בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין, לשם מינויה של נציגות חיצונית בשכר או ב"אין נציגות" לפנות למפקח על רישום מקרקעין בבקשה מתאימה בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק המקרקעין.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 6,570 ₪.

היות והמדובר בחוב המשתרע על תקופה של שנים רבות, אני מוצא לנכון לקבוע כי הסכום הנ"ל יישא הפרשי הצמדה החל מאמצע התקופה, קרי, 01.07.06, ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן תתווסף לתשלום ריבית כדין מיום הגשת התביעה, 15.06.11, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך כולל של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות התובעת (כולל החזר אגרת תביעה) וכן לשלם לחברת הנציגות - נינה קוזניצקי, דמי בטלה בסך של 250 ₪.

לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ז אב תשע"א, 17 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב